1. Quyết định số 08/QĐ - TCCB của công ty TNHH Phần mềm Effect chấm dứt hợp đồng lao động với ông Bằng là đúng pháp luật

2. Công ty TNHH Phần mềm Effect có trách nhiệm trợ cấp thôi việc cho ông Bằng mỗi năm làm việc là 1/2 tháng lương. Ông Bằng làm việc được 2,5 năm nên công ty phải bồi thường là 03 tháng lương (theo mức lương 840.000đ)

Khi nhận được bản án sơ thẩm, ông Bằng không đồng ý với quyết định của bản án nên muốn kháng cáo để yêu cầu tòa án có thẩm quyền giải quyết theo trình tự phúc thẩm

Câu hỏi 8: (1 điểm)

Luật sư hãy hướng dẫn ông Bằng những công việc cần thiết để kháng cáo bản án sơ thẩm nói trên tại tòa án có thẩm quyền?

(Học viên được sử dụng văn bản pháp luật)

Ông bằng làm việc tại công ty Effect từ ngày 5/11/X-3, thử việc đến 31/12/X-3. Ngày 01/01/X-2 ông Bằng và cong ty ký HĐLĐ xác định thời hạn đến ngày 31/10/X-2. Ngày 01/2/X-1 ông Bằng và công ty ký HĐLĐ không xác định thời hạn, công việc là nhân viên kinh doanh, mức lương theo hợp đồng là 840.000đ.

Ngày 24/3/X, giám đốc công ty thông báo cho ông Bằng thôi việc với lý do là ông Bằng làm việc không có hiệu quả và công ty đang gặp khó khăn trong sản xuất kinh doanh.

Ngày 26/3/X Công ty Effect ký QĐ số 08 cho ông Bằng thôi việc kể từ ngày 31/3/X. ngày 01/6/X, ông Bằng đến gặp luật sư với yêu cầu giúp chị khởi kiện vụ tranh chấp tại Tòa án.

Khi khởi kiện ông Bằng không muốn trở lại công ty làm việc, ông chỉ yêu cầu TA: (1) Tuyên QĐ số 08 là trái pháp luật. (2) buộc ông ty phải bồi thường cho ông những khoản tiền sau: tiền lương từ 31/3/X đến khi Tòa giải quyết xong vụ án với mức lương thực lĩnh là 2.600.000đ; công ty phải bồi thường 2 tháng lương…

Câu 1: Hãy giúp ông Bằng xác định những giấy tờ, tài liệu chị cần nộp kèm theo đơn khởi kiện.

- Quyết định cho ông bằng thôi việc số 08
- Hợp đồng lao động
- Nội quy lao động
- Thỏa ước lao động
- Bảng lương thực lĩnh
- CMND

Công ty Effect là DN 100% vôn nước ngoài, trụ sở chính tại Ba Đình, Hà Nội và chi nhánh tại Q 1 TPHCM. Ông Bằng thường trú tại Q1 TPHCM.

Câu 2: Tòa án nào có thẩm quyền giải quyết? Vì sao?

- Thẩm quyền chung: Tòa án (Điểm b khoản 1 điều 31, BLTTDS)
- Thẩm quyền lãnh thổ: TAND quận Ba Đình. (Điều 35 BLTTDS)
- Thẩm quyền theo vụ việc: TAND cấp huyện (Điều 33 BLTTDS)

Công ty Effect trình bày lý do cho ông Bằng thôi việc là vì ông làm việc không có hiệu quả không làm tròn nhiệm vụ được giao. Công ty cho ông thôi việc là đùng theo quy định tại điểm a khoản 1 Đ38 BLLĐ. Mặt khác, cong ty đang gặp khó khăn trong sản xuất kinh doanh nên phải giảm người lao động.

Câu 3: Ls cần tập trung chứng minh làm rõ những vấn đế gì trong vụ kiện trên?

- Các căn cứ để đưa ra quyết định thôi việc có được qui định trong NQLĐ không?Có phù hợp với pháp luật?
- Tình hình kinh doanh của công ty?
- Công việc được giao có được qui định trong HĐLĐ không?
- Quan hệ với cấp trên như thế nào? Có phát sinh mâu thuẫn gì không?